

1501378-15.2021.8.26.0572

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272463/2021 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 20672553 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2272463 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MARCELINO TAVARES e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501378-15.2021.8.26.0572 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501378-15.2021.8.26.0572

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272463/2021 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 20672553 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2272463 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MARCELINO TAVARES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de EDI WAGNER PAULIINO, LUCAS e MARCELINO TAVARES, denunciando-os como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. FELIPE DE JESUS PEREIRA foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, 35, caput, da Lei 11.343/06 e 344 do Código Penal.

Narra a denúncia que em dia hora e local nela mencionados, os réus traziam consigo e guardavam substância entorpecente, sem autorização.

Consta ainda que os réus associaram-se para os fins de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta, por fim, que Felipe ainda ameaçou policial militar, chamado a intervir em procedimento policial, com o fim de favorecer interesse próprio.

Denúncia foi recebida.

Citados, os réus ofereceram defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

Os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição dos acusados ou pelo reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

O feito é parcialmente procedente.

Segundo prova testemunhal, o réu Felipe foi visto arremessando uma sacola para dentro da residência de Edi Wagner.

Ainda segundo prova testemunhal, nesta casa estavam Wagner e Lucas, que tentou fugir ao avistar a polícia.

Também segundo prova testemunhal, na casa foram achados crack, maconha, um prato com gilete e um cartão com resquícios de droga.

No mesmo sentido, testemunhas disseram que a sacola arremessada por Felipe continha mais entorpecente.

Em complemento, havia informações de que os três realizavam a venda clandestina de entorpecente.

Diante disso, considerando a quantidade de droga achada no local, sua diversidade, os apetrechos descobertos e as informações da vida pregressa deles, conclui-se que realmente os acusados cometeram o delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Lembro que Felipe foi visto arremessando uma sacola com droga, para dentro do local dos fatos, indicando, assim, que ele também participava da empreitada criminosa.

Quanto ao crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, não procede o pedido.

Não ficou suficientemente claro que os réus mantinham vínculo criminoso estável e permanente para o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Embora os réus estivessem juntos, tal circunstância não reflete necessariamente em associação criminosa.

Por fim, testemunhas relataram que Lucas fez ameaças de morte aos policiais envolvidos na diligência, o que tipifica o crime do artigo 344 do Código penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

RÉU FELIPE DE JESUS PEREIRA.

Fixo a pena base no mínimo legal, aumento de 1/6, considerando que, nos termos do artigo 59 do Código Penal, o réu ostenta maus antecedentes, além do grande efeito nocivo da droga apreendida, aumento de mais 1/6 artigo 42 da Lei 11.343/06.

Total. 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, 680 dias multa, em seu valor mínimo.

Aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 61, I, do Código penal.

Total: 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, mais 566 dias multa em seu valor mínimo.

Sem atenuantes.

Sem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Por ser reincidente, deixo de aplicar o disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno FELIPE DE JESUS PEREIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, mais 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias multa, em seu valor mínimo.

Regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Sem substituição de pena, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu.

Fixado o regime fechado com base em requisitos subjetivos, artigo 59 do Código Penal, deixo de aplicar a regra do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso independentemente da quantidade da sanção, o réu cumpriria a pena inicialmente em regime fechado.

Uma vez que o réu ficou preso todo o processo, mantidos estão os requisitos da prisão cautelar. Assim, devem aguardar eventual recurso recolhidos.

RÉU LUCAS MARCELINO TAVARES.

Fixo a pena base no mínimo legal, considerando que as condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Sem agravantes ou atenuantes.

Sem causa de aumento de pena.

Diminuo a pena em 1/6, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Pena diminuída no mínimo em razão da natureza da droga.

Não há nos autos elementos concretos indicando participação continua do réu em atividade criminosa.

Total: 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 416 dias multa em seu valor mínimo.

ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL.

Fixo a pena base no mínimo legal, considerando que as condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Sem agravantes ou atenuantes.

Sem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Total: 1 ano de reclusão, mais 10 dias multa em seu valor mínimo.

Somo as penas aplicadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Total: 5 anos e 2 meses de reclusão, mais 426 dias multa em seu valor mínimo.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o LUCAS MARCELINO TAVARES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 344 do Código Penal, a 5 (cinco) anos e 2 (meses) de reclusão, mais 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Lembro que o chamado tráfico privilegiado não é considerando hediondo, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há óbice à aplicação de regime diverso do fechado.

Sem substituição de pena, considerando a quantidade da sanção aplicada.

Considerando que foi fixado regime diverso do fechado e que o acusado não pode ter seu regime provisório mais grave do que o fixado em sentença, eventual recurso solto.

Expeça-se alvará.

RÉU EDI WAGNER PAULINO.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, aumento de 1/6, considerando que, nos termos do artigo 59 do Código Penal, o réu ostenta maus antecedentes, além do grande efeito nocivo da droga apreendida, aumento de mais 1/6 artigo 42 da Lei 11.343/06.

Total. 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, 680 dias multa, em seu valor mínimo.

Aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 61, I, do Código penal.

Total: 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, mais 793 dias multa em seu valor mínimo.

Sem atenuantes.

Sem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Por ser reincidente, deixo de aplicar o disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno EDI WAGNER PAULINO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, mais 793 (setecentos e noventa e três) dias multa, em seu valor mínimo.

Regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §3º, do

Código Penal.

Sem substituição de pena, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu.

Fixado o regime fechado com base em requisitos subjetivos, artigo 59 do Código Penal, deixo de aplicar a regra do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso independentemente da quantidade da sanção, o réu cumpriria a pena inicialmente em regime fechado.

Uma vez que o réu ficou preso todo o processo, mantidos estão os requisitos da prisão cautelar. Assim, deve aguardar eventual recurso recolhidos.

Por fim, julgo improcedente o pedido em face do crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 e absolvo todos os réus, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA